

1509737-36.2018.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2112105/2018 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2442660 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 4652/18/923 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2112105/2018 - 04º D.P. LIMEIRA, 4652/18/923 - 04º

D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509737-36.2018.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509737-36.2018.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2112105/2018 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2442660 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 4652/18/923 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2112105/2018 - 04º D.P. LIMEIRA, 4652/18/923 - 04º D.P.

LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

PAULO SÉRGIO PEREIRA e CLAUDEMIR DE MORAES qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

Consta da denúncia que em 22 de novembro de 2018, por volta das 19h40min, na Rua Paulo Georgette, nº 44, Jardim Ibirapuera, nesta Cidade e Comarca, PAULO SERGIO PEREIRA e CLAUDEMIR DE MORAES, agindo em concurso e idênticos propósitos com um

indivíduo conhecido pelo apelido "Alemão", mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para eles cerca de 10kg de bijuterias, avaliadas em R\$4.000,00 (quatro mil reais), oito frascos de perfume, avaliados em R\$1000,00 (mil reais), um pacote de cigarros, um rádio portátil e uma escova de cabelo elétrica, pertencentes à vítima L. A. F. C.

Ao que se apurou, na ocasião, agindo em concurso e previamente intencionados a prática de crimes contra o patrimônio, os denunciados foram contratados por Lucy para carpirem o quintal de sua casa e a ofendida entregou a chave do portão a eles. No entanto, aproveitando da ausência temporária da vítima, CLAUDEMIR e "Alemão" combinaram com PAULO a prática do furto e eles, em conluio, arrombaram o cadeado da porta da cozinha, obtendo acesso ao interior da residência¹, de onde se apoderaram de 10kg de bijuterias, oito frascos de perfume, um pacote de cigarros, um rádio portátil e uma escova de cabelo elétrica e, em seguida, se evadiram do cenário criminoso.

Ao constatar o furto, Lucy acionou a Polícia Militar e, em diligências, os agentes públicos localizaram CLAUDEMIR e PAULO nas proximidades.

Em revista pessoal, com CLAUDEMIR foram apreendidos oito pares de brinco e um brinco avulso, e com PAULO foi localizado um frasco de perfume, todos pertencentes à vítima (fls. 32). Indagado, CLAUDEMIR confessou informalmente a prática delitiva e informou que o rádio portátil de Lucy estava em sua residência, onde o objeto foi recuperado pelos policiais. Ato contínuo, CLAUDEMIR e PAULO foram presos em flagrante delito, não sendo localizado e identificado a pessoa de alcunha "Alemão".

Auto de prisão em flagrante (fls. 03). Boletim de ocorrência (fls. 30/33).

Auto de exibição/apreensão (fls. 34). Auto de reconhecimento (fls. 35/36).

Folha de antecedentes (fls. 46), e certidões (fls. 47/52).

Mandados de prisões em flagrante convertido em preventiva (fls. 54/57).

Recebida a denúncia em 21 de dezembro de 2018 (fls. 117/118), os réus foram citados (fls. 224 e fls. 225), e ofertaram defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 228/229).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 238/239).

Revelia do réu Paulo em audiência de fls. 282/283.

Instaurada portaria de sanidade mental do acusado Claudemir (fls. 285/286).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, onde o réu Claudemir não fora ouvido ((fls. 306/307), pois encontra-se acamado, conforme certidão de fls. 303.

O réu Claudemir de Moraes faleceu no dia 08 de junho de 2022 conforme certidão de óbito (fls. 310/311), tendo sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação.

A Defensoria Pública, por sua vez, em alegações finais escritas, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34), auto de reconhecimento (fls. 35/36) e pela prova testemunhal.

A autoria é certa.

No interrogatório em fase policial, o réu Paulo negou a prática do crime (fls. 09). Em juízo, por ser revel, deixou de apresentar sua versão defensiva.

Todavia, o acervo probatório é de todo incriminador.

A testemunha Felipe Queiroz Pinto de Campos, policial militar, confirmou os fatos descritos na denúncia e narrou que foram informados pela vítima de que ela havia contratado dois indivíduos para fazer a capinagem de seu quintal, tendo trancado a porta da casa com um cadeado enquanto era feito o serviço. Contudo, mais tarde, ao retornar à residência, a ofendida percebeu que o cadeado da porta havia sido estourado. Ela indicou as características dos indivíduos e, durante patrulhamento

nas imediações, conseguiram localizar os réus, sendo apreendido bijuterias e perfume na posse de um deles e mais bijuterias subtraídas com o outro. Não se recorda exatamente quais objetos estavam com cada um dos réus. Eles também apresentaram um rádio que haviam furtado da vítima, o qual pegaram numa casa ali perto. Indagados, os réus confessaram o crime e indicaram a participação de mais um indivíduo, porém não informaram o nome e nenhum outro dado dele. Deslocaram-se até a casa da vítima, que reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade, e lá verificaram que o cadeado da porta havia sido arrombado e que eles já haviam realizado o serviço de capina para ela anteriormente.

A testemunha Tiago Granero dos Santos, policial militar, ouvido em juízo narrou que foram acionados pela vítima e ela informou que havia contratado três indivíduos para fazer a limpeza do mato de sua casa, porém, após o serviço, ela percebeu que a porta dos fundos tinha sido arrombada e que alguns objetos haviam sido subtraídos da casa. A vítima informou as características dos indivíduos e dois deles foram localizados durante patrulhamento nas proximidades. Um deles estava com bijuterias e perfume furtados. O segundo confessou o crime, foi até a casa dele ali perto e apresentou o rádio pertencente à vítima. Não chegaram a entrar na casa do réu. O terceiro indivíduo não foi localizado. Percebeu que os acusados aparentavam estar sob efeito de álcool, mas nenhum deles parecia ser acometido de algum problema de saúde mental. Os réus entraram na casa da vítima mediante o arrombamento do cadeado da porta. A ofendida reconheceu os bens apreendidos como sendo de sua propriedade, bem como reconheceu os acusados.

Os depoimentos policiais são firmes e coesos, no sentido de terem encontrado os réus em posse dos produtos de furto e demonstram-se em consonância aos demais elementos de prova. De tal forma, são de extrema valia e não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se não há indícios de que pretendem prejudicar os réus injustamente.

O testemunho dos policiais tem valor probatório, se somado ao contexto coligido nos autos resulta um liame harmônico e convergente, suficiente para a condenação" (TJDF - Ap. Crim. nº 18.464/98 - DF - 2ª T - Relª. Des. Aparecida Fernandes - J. 02.04.98 - DJ 27.05.98 - v.u) (g.m.).

Desta maneira, demonstra que os réus, agindo em concurso, com unidade de desígnios e prévio conluio, praticaram o furto descrito na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria verifico que o delito foi praticado mediante duas circunstâncias qualificadoras, merecendo especial reprovação. Desse modo, fixo a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias multa, fixados no mínimo legal. Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva neste patamar.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a primariedade do agente, o regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO.

A pena privativa de liberdade será, no entanto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois é medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO SÉRGIO PEREIRA como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso I e IV do CP, impondo-lhe uma pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, bem como ao pagamento de 11 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal a unidade.

Ante o regime prisional fixado, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade quanto aos fatos tratados nestes autos.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA